

비밀유지계약서

주식회사 세종테크놀로지(이하 “갑”이라 한다)와 주식회사 한빛솔루션(이하 “을”이라 한다)은 「차세대 물류 플랫폼 공동 검토」와 관련하여 갑이 을에게 제공하는 정보의 보호에 관하여 다음과 같이 비밀유지계약(이하 “본 계약”이라 한다)을 체결한다.

제1조 (목적)

본 계약은 「차세대 물류 플랫폼 공동 검토」(이하 “본건 거래”라 한다)와 관련하여 갑이 을에게 제공하는 비밀정보의 보호에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조 (비밀정보의 정의)

- ① 본 계약에서 “비밀정보”라 함은 본건 거래와 관련하여 갑이 제공하거나 을이 알게 된 일체의 정보를 말한다.
- ② 비밀정보는 서면·구두·전자적 방법 등 제공 형태를 불문하며, “비밀” 표시가 있는지 여부와 무관하게 본 계약의 보호 대상이 된다.
- ③ 본 계약 체결 이전에 갑이 을에게 제공한 정보도 본건 거래와 관련된 것인 한 비밀정보에 소급하여 포함된다.
- ④ 비밀정보를 기초로 을이 작성한 분석·요약·복제물 등 일체의 파생 자료와, 을의 임직원이 기억하고 있는 사항도 비밀정보에 포함된다.

제3조 (비밀유지의무)

- ① 을은 비밀정보를 본건 거래의 검토 목적으로만 사용하여야 하며, 갑의 사전 서면 동의 없이 제3자에게 누설하거나 공개하여서는 아니 된다.
- ② 을은 을의 임직원, 자문사, 수급인 및 그 퇴직자가 본 계약상 의무를 위반하지 아니하도록 하여야 하며, 그 위반에 대하여 을의 고의·과실 유무를 불문하고 연대하여 책임을 진다.
- ③ 을은 갑이 요구하는 경우 비밀정보의 보관·사용 현황을 언제든지 보고하여야 한다.

제4조 (계약기간 및 의무의 존속)

- ① 본 계약의 유효기간은 체결일로부터 3년으로 한다.
- ② 제3조의 비밀유지의무는 본 계약의 종료 또는 해지와 관계없이 기간의 제한 없이 존속한다.
- ③ 본건 거래가 성사되지 아니한 경우에도 전항의 의무는 동일하게 존속한다.

제5조 (비밀정보의 반환 및 폐기)

- ① 을은 갑의 요구가 있는 경우 즉시 비밀정보 및 그 파생 자료 일체를 반환하거나 폐기하여야 한다.
- ② 전항의 폐기에는 전자적 사본, 백업본 및 보관 시스템에 저장된 일체의 기록이 포함되며, 을은 폐기 완료 후 3영업일 이내에 폐기확인서를 갑에게 제출하여야 한다.
- ③ 관계 법령에 따른 보존 의무가 있는 경우에도 을은 갑의 사전 서면 동의를 받아야 한다.

제6조 (예외)

다음 각 호의 정보는 비밀정보에 해당하지 아니한다. 다만 그 입증책임은 을이 부담한다.

1. 제공 당시 이미 공지된 정보
2. 을의 귀책사유 없이 공지된 정보
3. 을이 비밀유지의무 없는 제3자로부터 적법하게 취득한 정보

제7조 (손해배상 및 위약벌)

- ① 을이 본 계약을 위반한 경우 갑에게 발생한 손해를 배상하여야 하며, 그 배상액에는 간접손해 및 일실이익이 포함된다.
- ② 전항의 손해배상과 별도로 을은 위반행위 1건당 금 오억(500,000,000)원을 위약벌로 갑에게 지급한다.
- ③ 갑은 위약벌의 청구에 있어 실제 손해의 발생 및 그 액수를 입증할 책임을 지지 아니한다.

제8조 (권리의 부존재)

본 계약에 따른 비밀정보의 제공은 해당 정보에 관한 지식재산권, 실시권 기타 어떠한 권리도 을에게 부여하는 것으로 해석되지 아니한다.

제9조 (양도의 금지)

을은 갑의 사전 서면 동의 없이 본 계약상의 권리·의무의 전부 또는 일부를 제3자에게 양도하거나 담보로 제공할 수 없다.

제10조 (준거법 및 관할)

- ① 본 계약의 준거법은 대한민국 법으로 한다.
- ② 본 계약과 관련하여 분쟁이 발생한 경우 갑의 본점 소재지를 관할하는 법원을 전속적 합의관할 법원으로 한다.

본 계약의 체결을 증명하기 위하여 본 계약서 2부를 작성하고 갑과 을이 기명날인한 후 각 1부씩 보관한다.

2026년 9월 10일

갑 주식회사 세종테크놀로지 대표이사 김영수 (인)

을 주식회사 한빛솔루션 대표이사 박정민 (인)